_____有限公司

管理咨询项目合同书

甲方：

乙方：河南众盈企业管理咨询有限公司

本着诚信合作、共同发展的原则，经友好协商，双方就企业管理咨询服务项目达成以下协议：

一、服务范围

乙方为甲方的_____**有限公司**设计和指导实施人力资源管理系统，具体包括以下内容：

1.1 人力资源管理现状的调研分析

1.1.1 通过标准问卷、现场访谈、资料查阅等方式对甲方进行全方位人力资源管理现状的调研诊断。

1.1.2 通过系统分析，形成详细的人力资源管理现状调研分析报告。

1.2 组织职位体系

1.2.1 梳理并编制的组织结构。

1.2.2 设计符合甲方发展战略要求的组织结构。

1.2.3 编制新组织结构的部门职能、关键岗位的岗位说明书、关键岗位的职位发展矩阵。

1.2.4 对新组织结构的各岗位进行人员定编。

1.3 绩效管理体系

1.3.1 编制绩效管理手册。

1.3.2 编制各部门及关键岗位的绩效考核指标，形成《绩效指标辞典》。

1.4 薪酬福利体系

1.4.1 编制薪酬福利管理手册。

1.4.2 选择岗位价值评估模型，完成核心岗位的价值评估。

1.4.3 设计各职族职等的宽带薪酬体系。

1.4.4 对各岗位人员的薪酬数据进行重新定位。

1.5 建立员工培养和发展体系

1.5.1 设计满足甲方发展战略的员工素质模型。

1.5.2 设计持续不断满足员工能力素质提升的培训体系。

1.6 建立人力资源流程和制度

1.6.1 建立人力资源系统的主要管理流程。

1.6.2 建立人力资源系统的主要管理制度。

1.7 咨询方案的指导实施

1.7.1 对项目设计的各种方案进行广泛的培训和宣导。

1.7.2 指导甲方对项目设计的各种方案进行实施。

二、项目预期目标

通过有效的组织职位体系、绩效体系、薪酬体系、人才培训体系、人力资源流程制度的健全与实施，满足甲方当前和中长期人力资源有效的开发和管理，吸引并留住优秀人才、激发员工潜能和工作积极性、建立人才培养及输出的需求，最终实现提高甲方人力资源竞争力和长期稳定发展的目标。

三、项目时间计划

3.1 本项目方案设计阶段的时间为三个月，内容分为五大部分：

3.1.1 第一部分：完成项目启动和现场诊断调研工作。

3.1.2 第二部分：完成调研分析报告的发布，组织结构、职位描述和人员定编的设计工作，乙方顾问人员在甲方现场的工作时间预计为 15 个工作人日。

3.1.3 第三部分：完成绩效管理的设计工作，乙方顾问人员在甲方现场的工作时间预计为 20 个工作人日。

3.1.4 第四部分：完成薪酬福利体系、员工培训体系的设计工作，乙方顾问人员在甲方现场的工作时间预计为 10 个工作人日。

3.1.5 第五部分：完成核心流程和制度的设计工作，乙方顾问人员在甲方现场的工作时间预计为 10 个工作人日。

3.2 本项目实施阶段的时间为六个月，乙方派驻一名顾问常驻甲方 5 个月，对项目设计的各种方案进行广泛的培训和宣导，协助甲方推动咨询方案的深入实施和有效执行。

四、项目培训计划

4.1第一部分咨询工作的培训分两次实施，每次半天，培训主题为《现代组织设计与管理》和《工作分析与职位描述》。

4.2第二部分咨询工作的培训分两次实施，每次半天，绩效管理体系的培训主题为《如何提取KPI》和《目标绩效管理》。

4.3第三部分咨询工作的培训分二次实施，每次半天，薪酬福利体系的培训主题《薪酬设计与管理》和《如何进行岗位价值评估》。

4.4第四部分咨询工作的培训主题为《如何编制人力资源流程和制度》，时间为半天，通过培训使学员了解并掌握人力资源流程和制度的规划识别方法、编写方法等。

五、双方的权利和义务

5.1 双方共同的义务

严格遵守本协议各项条款规定的内容，并协商解决合作中出现的有争议的问题。

5.2 甲方的权利和义务

5.2.1 为保证咨询项目工作得以顺利进行，甲方应就本项目成立独立的项目组，同时委派一名项目负责人，负责协调乙方和甲方项目组及各部门人员的沟通，并代表甲方组织进行内部研讨、审批确定咨询工作计划和工作过程中所交付的各种咨询成果。

5.2.2 为保证项目按期完成，甲方应对项目进行过程中有关问题及时做出决定，对乙方交付的各种咨询方案和文本及时反馈意见。在乙方交付各种阶段性咨询方案和文本后的二周时间内，甲方应向乙方发出书面的修改意见，否则视为甲方已接受该阶段的咨询成果。

5.2.3 甲方应提供乙方因咨询工作需要的相关信息资料，并积极配合乙方项目顾问按计划进行培训、讨论等工作。

5.2.4 甲方向乙方工作人员提供履行服务时必须的独立办公室、网络、桌子、椅子、长途电话及交通便捷等。

5.3 乙方的权利和义务

5.3.1 为保证咨询项目工作得以顺利进行，乙方应就本项目成立项目组，项目负责人及项目成员应经过甲方项目组的认可。

5.3.2 乙方应按照协议的要求，根据项目计划保质保量完成服务范围所规定的工作，按时向甲方提交合同要求的各种咨询成果及培训资料。

5.3.3 乙方应及时向甲方通报项目的进展情况，根据甲方对项目执行及提交成果的意见及时进行修正。

六、项目费用及付款方式

本项目的费用包括两项，分别是咨询服务费和差旅费，其中：

6.1 项目费用的第一项为咨询服务费，咨询费用为人民币　　元人民币整，按照项目进度，甲方分三次支付给乙方：

6.1.1 合同签订后，甲方支付项目费用的 40%给乙方，即　　元人民币，乙方在收到预付款 3 日内正式进入甲方工作，并于三天内向甲方开具正式营业发票。

6.1.2 组织职位体系、绩效管理体系所有的文本方案设计完成后，乙方提交经甲方认可的纸质文本资料，甲方收到乙方正式发票后三天内支付项目费用的 30%给乙方，即壹拾万伍仟元人民币。

6.1.3 薪酬福利体系、员工发展体系、员工培训体系和流程制度体系完成后，乙方提交经甲方认可的纸质文本资料 2 个月后，甲方收到乙方正式发票后三天内支付项目费用的 30%给乙方，即壹拾万伍仟元人民币。

6.3 项目费用的第二项为差旅费和食宿费用，顾问来往甲方的所有差旅费和食宿费用由甲方负责。

帐户名称：河南众盈企业管理咨询有限公司

帐号：

开户行：

七、保密

7.1 本项目中所涉及的双方的内部资料、数据和其他商业信息，未经有关方许可，任何一方不得以任何形式用于合同之外的目的，不得以任何形式向其他方泄露。

7.2 本项目成果物的所有权归甲方所有，未经甲方许可乙方不得向除甲方外的任何第三方泄露，若乙方违约，甲方保留进一步追究的权利。

八、违约责任

8.1 甲方应按合同约定向乙方支付项目咨询费。

8.2 乙方应按项目工作计划提供阶段咨询结果。若乙方提交的咨询成果，经甲方审核后未被认可，且经三次修改后仍未被认可，甲方有权终止本协议。

九、争议处理

甲乙双方如对协议条款规定的理解有异议，或者对与协议有关的事项发生争议，双方应本着友好合作的精神进行协商。协商不能解决的，则任何一方均可向当地仲裁委员会申请仲裁。

十、不放弃条款

任何一方因疏忽而未追究另一方的任何违约责任，并不意味着该方放弃了任何应有的权利。

十一、协议的完整及其他

11.1 本协议及附件已构成双方当事人的全部合同意图，并取代之前就本项目所做出的一切口头或其他书面协议。

11.2 本协议自双方签定之日起生效。

11.3 本协议未经双方书面同意，不得对此作任何修改。如有未尽事宜，经双方书面同意后，可签定书面补充协议，补充协议同本协议具有同等法律效力。

十二、协议效力

本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：	**乙方：河南众盈企业管理咨询有限公司**
（盖章）	**（盖章）**
委托代理人（签字）：	**委托代理人（签字）：**

日期：　　年　月　　日　　日期：　　年　月　日

甲方：

乙方：河南众盈企业管理咨询有限公司

本着诚信合作、共同发展的原则，经友好协商，就由乙方为甲方提供外派顾问服务达成以下协议：

一、外派目的

为确保甲方人力资源体系咨询成果的有效性，乙方外派一名顾问常驻甲方，挂职总裁助理职位，对项目设计的各种方案进行广泛的培训和宣导，指导甲方对项目设计的各种方案进行全面实施。

二、外派期限

顾问外派期限为五个月，时间为二零零六年九月至二零零七年的一月。

三、外派费用及付款方式

3.1 双方商定顾问外派期间的外派服务费用为人民币五万元整，甲方按月薪壹万每月支付给乙方：

3.2 乙方外派顾问在甲方工作期间，由甲方负责提供食宿和交通便捷，乙方顾问享有每月回深圳探亲和工作述职的 3 天有薪假期，乙方顾问往返深圳所发生的机票或火车票及深圳、福州的市内巴士交通费用由甲方负责实报实销。

帐户名称：河南众盈企业管理咨询有限公司

帐号：

开户行：

四、甲方责任

4.1 应该严格执行《中华人民共和国劳动法》中有关工作时间和休息休假制度规定，在保证完成乙方工作任务的前提下，工作和休息休假由甲乙双方协商安排。

4.2 乙方外派顾问的工伤待遇

4.2.1 乙方外派顾问在甲方工作期间有如下情况发生：因公受伤；因工伤死亡；意外死亡；在上下班途中、往返深圳途中因意外导致受伤或者死亡，甲方需根据国家相关劳动保障政策法规，将医疗费及相关工伤补助金拨给乙方，乙方收到费用后负责及时支付给被外派顾问。后有两点删了

五、乙方责任

5.1 乙方外派甲方咨询顾问必须根据双方制订的工作计划，忠实履行工作职责，完成甲方要求完成的工作任务。

5.2 乙方外派顾问应遵纪守法，遵守甲方各项规章制度，服从管理，如因乙方外派顾问故意或重大过失给甲方造成损失，乙方外派顾问应依法承担赔偿责任。

5.3 乙方外派顾问进驻甲方期间，如甲方认为乙方外派顾问不能适应甲方的要求时，乙方需调换外派顾问。

5.4 乙方外派顾问应保守甲方的商业秘密，未经甲方同意，不得以任何形式用于合同之外的其它目

的，且不得以任何形式向其它方泄露，否则，乙方外派顾问应依法承担赔偿责任。

5.5 如乙方外派顾问因为个人原因辞职，乙方需另外安排顾问前往甲方工作。

六、其他约定

本协议有效期间及协议结束后一年内，甲方不得以任何形式聘请乙方外派顾问进入甲方工作，如有违反，甲方必须对乙方做出经济赔偿，赔偿金额为人民币贰十万元整。乙方顾问在甲方挂职期间未经甲方许可擅自离职，乙方需赔偿甲方人民币贰十万元整。

七、保密

本项目中所涉及的双方的内部资料、数据和其他商业信息，未经有对方许可，任何一方不得以任何形式用于合同之外的其它目的，且不得以任何形式向其它方泄露，否则一方有权力追究另一方的法律责任。

八、违约责任

合同一经签订，甲乙任何一方不得违反此合同任何一项条款，否则将承担由此而产生的所有经济损失和法律责任。

九、争议的解决

甲乙双方在履行本协议过程中发生争议时，由双方协商解决，协商不成，通过诉讼途径解决。

十、协议的完整及其他

10.1 本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。

10.2 本协议未尽事宜，由双方协商解决，补充协议同本协议具有同等法律效力。

10.3 本协议条款与国家法律、法规和政策相悖时，以国家法律、法规、政策为准。

甲方：	**乙方：河南众盈企业管理咨询有限公司**
（盖章）	**（盖章）**
委托代理人（签字）：	**委托代理人（签字）：**
日期：　　年　月　　日	**日期：　　年　月　日**